

2-Política de Proteção Marítima

Visando padronizar os requisitos à serem atendidos pelos navios no Comércio Internacional, houve a necessidade da criação de uma organização internacional.

Em 1948

Conferência Internacional da ONU



Em 1948 foi criada a IMO
Organização Marítima Internacional
(International Maritime Organization)
www.imo.org

A Organização Marítima Internacional (IMO) é uma agência especializada da Organização das Nações Unidas, que tem por missão implementar a regulamentação adequada à garantir um transporte marítimo seguro, protegido e eficiente sobre oceanos cada vez mais limpos.

Atribuições da IMO

*Promover mecanismos de
cooperação entre os
governos, no campo da
regulamentação e práticas
relacionadas com questões
técnicas que afetam o
comércio internacional por
mar*

Sede da IMO - Londres UK



Vista da Assembléia Geral na IMO



O Brasil, face à sua posição no comércio marítimo mundial, é membro da IMO e junto a ela mantém uma representação permanente atuante: a RPB-IMO.

Para tal, e considerando ainda a necessidade de internalização das normas regulamentadoras para o transporte marítimo internacional adotadas pela IMO, a estrutura governamental brasileira conta com a Comissão Coordenadora dos Assuntos da Organização Marítima Internacional (CCA-IMO).

Inserida na organização administrativa do Comando da Marinha, a CCA-IMO é apoiada técnica e administrativamente pela Secretaria Executiva da Comissão Coordenadora dos Assuntos da Organização Marítima Internacional (SEC-IMO).

No Brasil:

CCA-IMO

***Comissão Coordenadora dos Assuntos da
Organização Marítima Internacional***



***Grupo interministerial coordenado pelo
Chefe do Estado Maior da Armada
Secretaria Executiva na DPC***

www.ccaimo.mar.mil.br

2.1 - Legislação internacional Convenções, Códigos e Resoluções ligadas a proteção marítima:

*1982 - United Nations Convention on the Law of
the Sea - adoção do termo PIRATARIA*

*1983 - Medidas para prevenir atos de pirataria e
assalto armado contra navios;*



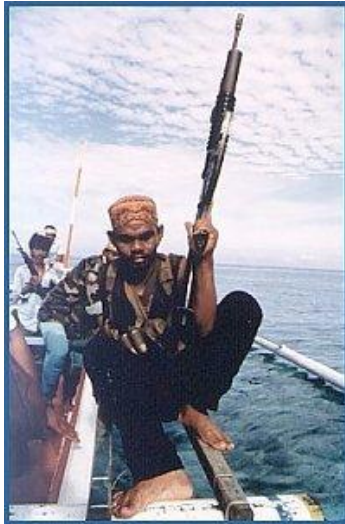
Definição de Pirataria

A definição de pirataria marítima dada pela Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar (CNUDM), refere-se principalmente a:



Atos criminosos quando se ataca uma embarcação com o objetivo de roubar o navio, a carga que está sendo carregada, ou mesmo sequestrar a tripulação e pedir resgate em águas que não estejam sob soberania de um estado costeiro (fora do **Mar Territorial de 12 milhas náuticas**).

1985 - Medidas para prevenir atos ilegais que ameacem a segurança dos navios e a proteção dos passageiros (Achile Lauro);



*MSC (Maritime Safety Committee)/Circ.443
26/set/1986 - Medidas para prevenir atos
ilegais contra tripulantes e passageiros a bordo
de navios;*

1988 - Convenção SUA - Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation - repressão aos atos ilícitos contra a segurança da navegação marítima e plataformas fixas;



1992 - A IMO estabelece que os países signatários devem extraditar ou julgar quaisquer pessoas envolvidas em atos ilegais mencionados na SUA

Com base nesses acontecimentos e após o ataque às torres gêmeas do World Trade Center em 11 de setembro de 2001, foram tomadas as seguintes providências com relação a Proteção Marítima Internacional:

Novembro de 2001

22^a. Sessão da Assembleia da IMO

**Os países signatários acordaram que medidas
relativas à  proteção de
Navios e Instalações Portuárias
seriam desenvolvidas**

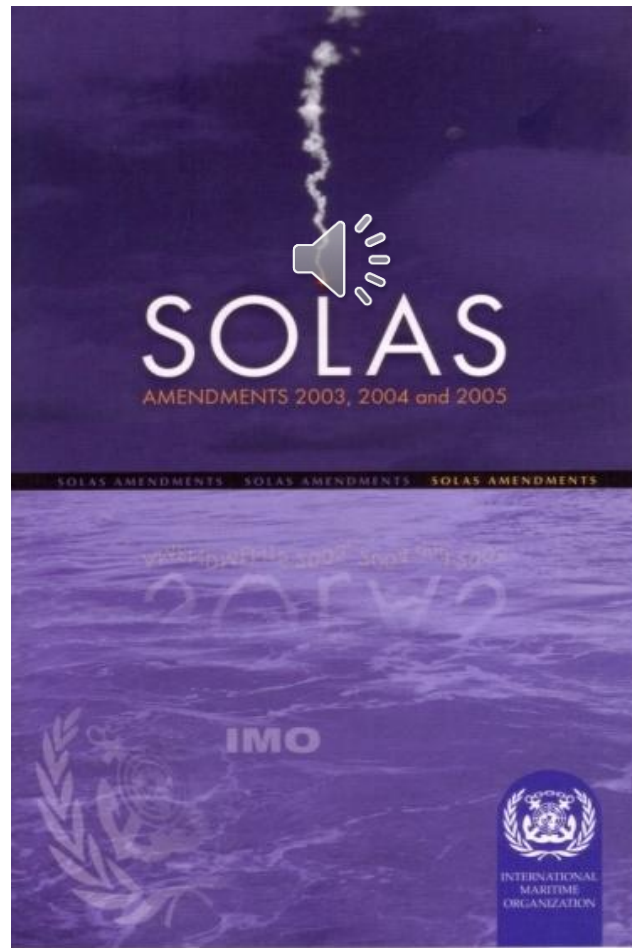
***Como e onde introduzir
essas novas medidas de maneira que
tivesse aceitação imediata pela
comunidade internacional?***



Convenção SOLAS

*Convenção Internacional para a Salvaguarda da
Vida Humana no Mar de 1974*

(Safety Of Life At Sea)

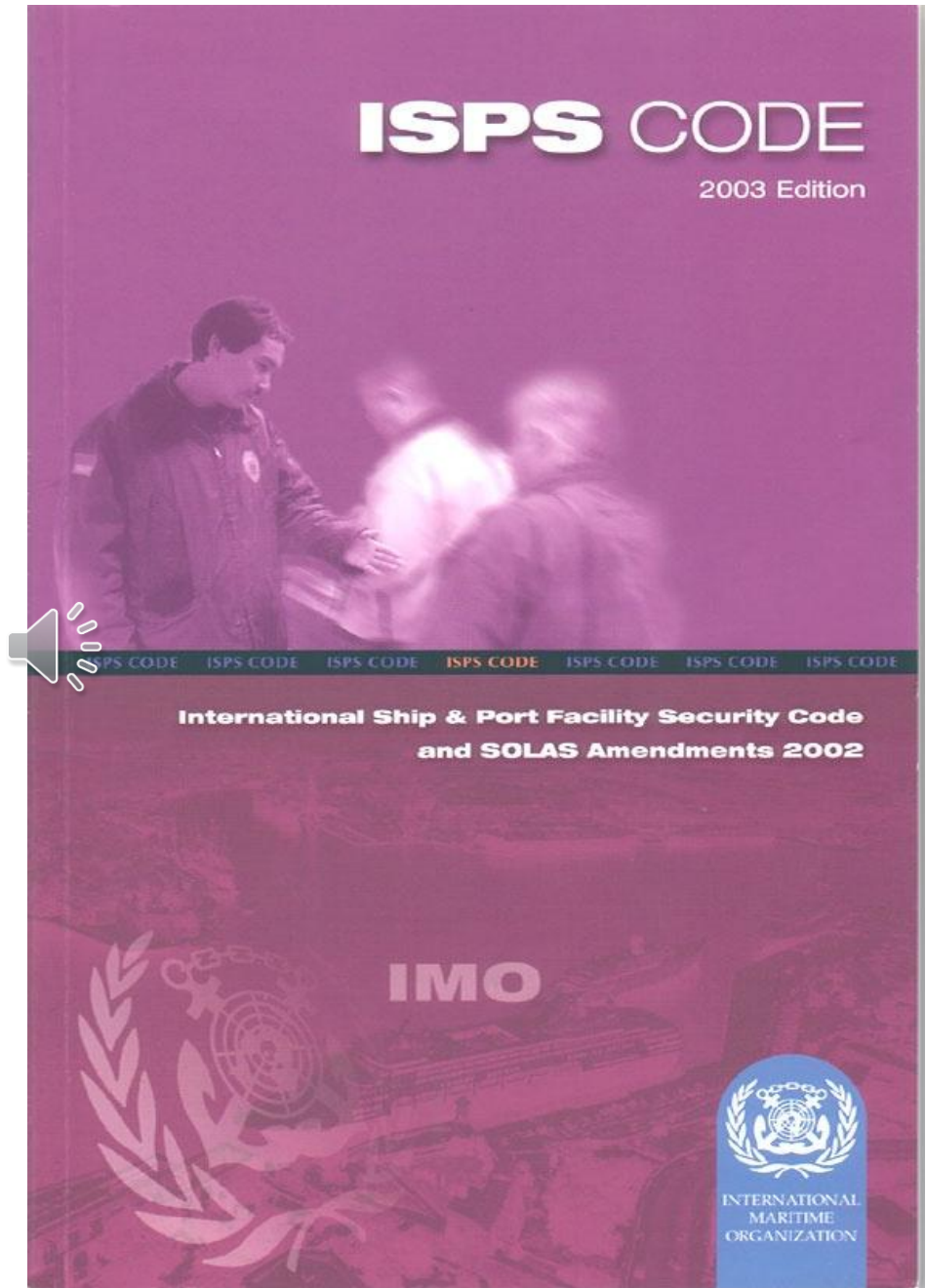


Dezembro de 2002

***Inserção de novos capítulos
XI-1 e XI-2 na convenção SOLAS
Incluindo o anexo***

ISPS CODE

***Código Internacional de Proteção para
Navios e Instalações Portuárias
(International Ship and Port Facility
Security Code)***



***International
Ship
Port Facility
Security***



*A Conferência Diplomática sobre
Segurança Marítima aprovou novas
emendas à Convenção Marítima SOLAS
e adotou o novo Código Internacional de
Proteção para Navios e Instalações
Portuárias (Código ISPS).*

Novas emendas à Convenção Marítima SOLAS



- CAPÍTULO V (segurança da navegação):

Regra 19 - estabeleceu o Sistema de Identificação Automática - AIS;

- CAPÍTULO XI-1 :

Regra 3 - estabeleceu o número de Identificação do Navio,

Regra 5 - estabeleceu o Registro Contínuo de Dados (RCD);

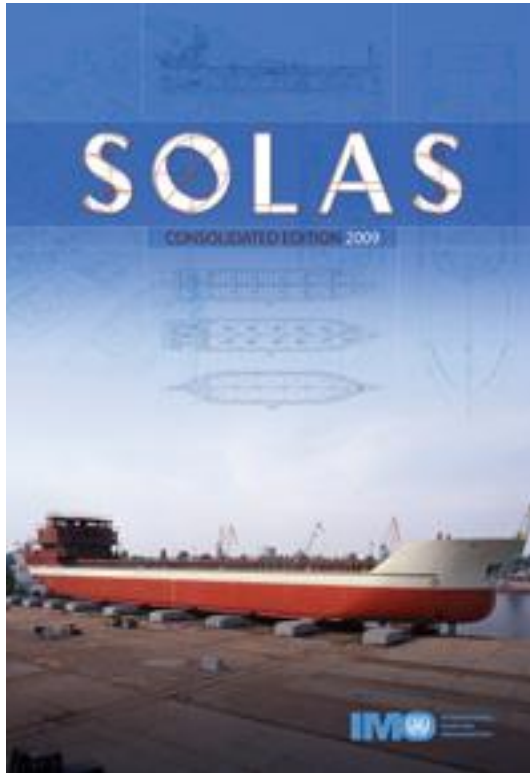


- CAPÍTULO XI-2 : estabeleceu medidas especiais para intensificar a proteção marítima.

Regra 6 - estabeleceu o Sistema de Alerta de Proteção do Navio (SSAS), a adoção do código ISPS, e;

Regra 9.1 - estabeleceu o controle de navios no porto - limitado à verificação da existência de um Certificado Internacional de Proteção do Navio.

LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL



O **CÓDIGO ISPS**

Seu objetivo:

*Criar instruções e procedimentos
específicos para as operações entre
navio/porto e navio/navio com foco na
proteção marítima.*

O Código ISPS (aplicação):

Terminais e Portos que recebam com frequência ou eventualmente navios provenientes de outros países ou navios nacionais que empreendam viagem ao exterior



...O Código ISPS (aplicação):

Navios de carga acima de 500 AB;

Unidades móveis de perfuração

marítima;



..O Código ISPS (aplicação):

Navios de passageiros, incluindo os de alta velocidade; desde que empreendam viagens internacionais



O Código ISPS

Está estruturado em duas partes:

?



? *Parte A - Mandatória*

? *Parte B - Recomendada*

O Código ISPS

Parte A:

*Requisitos obrigatórios a serem
cumpridos pela indústria marítima
(Portos e Navios)*

O Código ISPS

Parte B:

*Diretrizes  relativas às
disposições constantes na
Parte A do código*

O Código ISPS

Focos do Código:

Navios e Portos / Terminais



2.2 - *Legislação Nacional:*



Código ISPS BRASIL

NAVIOS

Ministério da
Defesa
MB

CM, CON, COMPAAZ, SALVAMAR, DN,
DPC, CP, DEL e AG.

PORTOS

Ministério da
Justiça
CONPORTOS

CESPORTOS DE CADA
ESTADO, PF (NEPOM)





No BRASIL (Governo Contratante)

Ministério da Defesa

CM - Autoridade Marítima

Responsável pelos Navios;



DPC



Ministério da Justiça

*CONPORTOS - Comissão Nacional de Segurança
Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis
e CESPORTOS*

Responsável pelos Portos e Terminais



O Código ISPS adotado no Brasil

Tradução do termo "SECURITY":

Para a Marinha (DPC):

PROTEÇÃO;



Para a CONPORTOS / CESPORTOS:

SEGURANÇA;

O Código ISPS

O PORQUÊ DESSA DIFERENÇA

ISM CODE



Sistema de Gerenciamento da Segurança

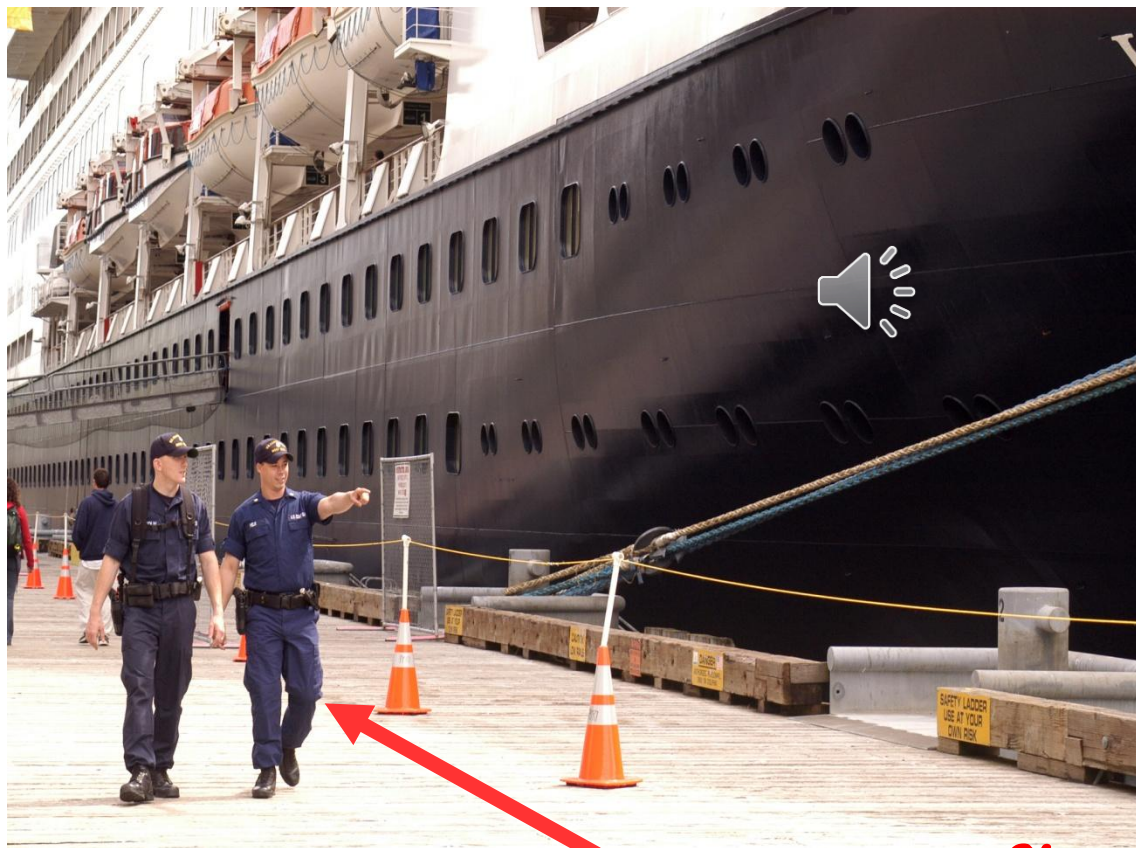
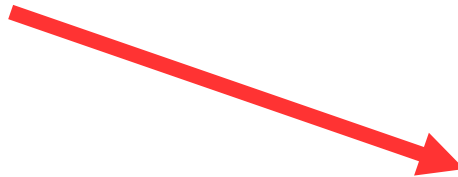
"International Safety Management"



Safety = Segurança

Security = Proteção

SAFETY=SEGURANÇA



SECURITY=PROTEÇÃO

Autoridade nos Portos

CONPORTOS

Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis



CESPORTOS

Comissões Estaduais de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis

CONPORTOS

Comissão interministerial com os seguintes representantes:

- *Ministério da Justiça;*
- *Ministério da Defesa (Comando da Marinha);*
- *Ministério da Fazenda;*
- *Ministério das Relações Exteriores; e*
- *Ministério dos Transportes.*

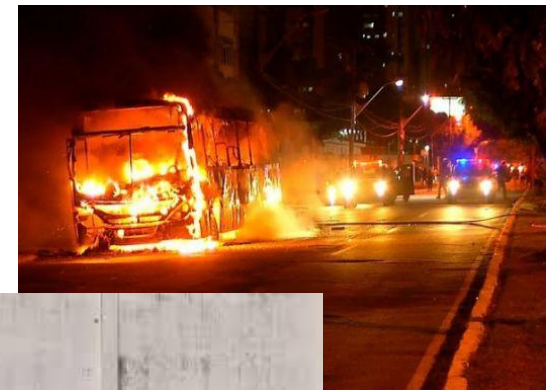
CESPORTOS

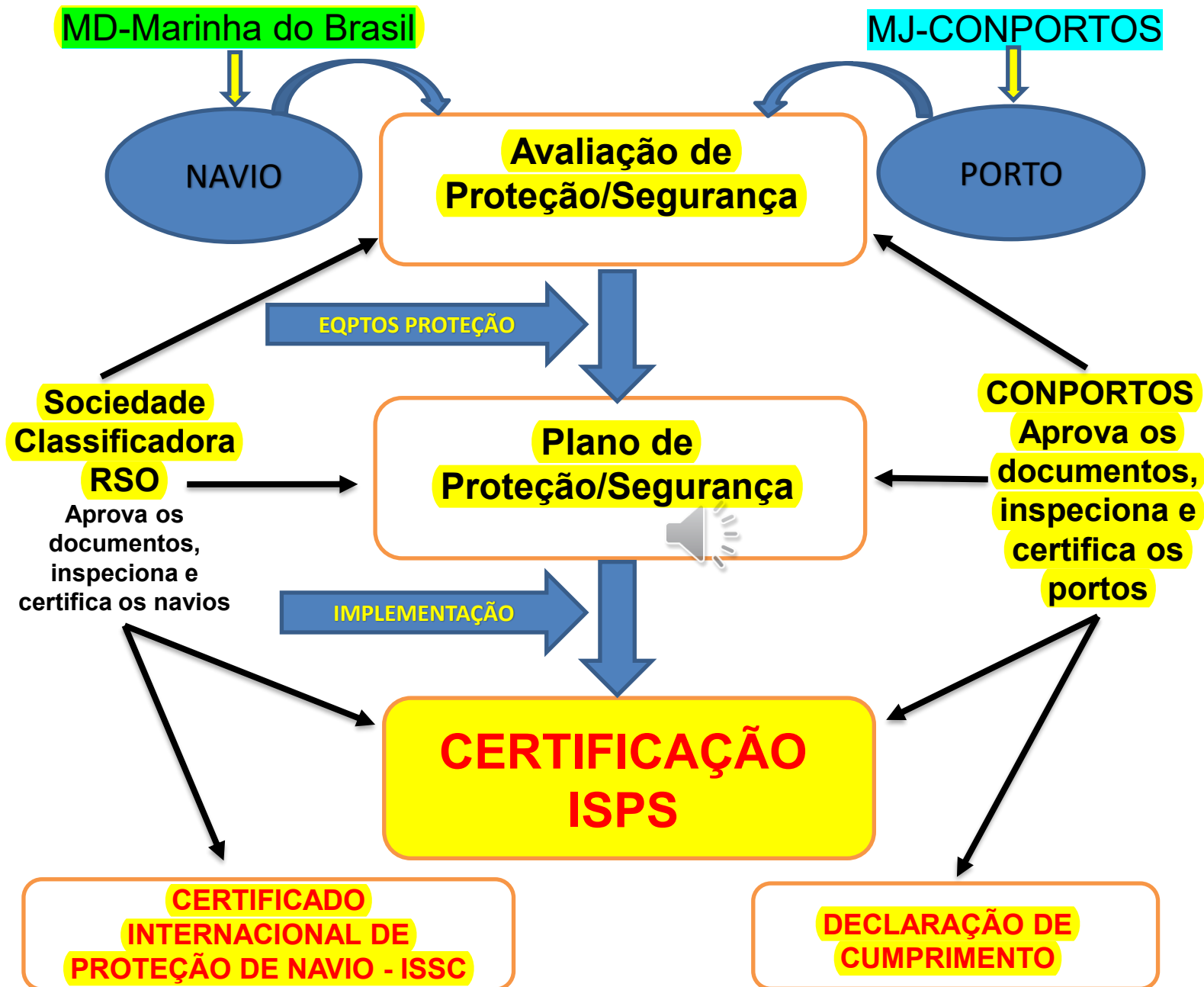
Composta, no mínimo, por um representante:

- do Departamento de Polícia Federal (Coordenador);***
 - da Capitania dos Portos;***
 - da Secretaria da Receita Federal;***
 - da Administração Portuária; e***
 - do Governo do Estado.***

Lei Antiterrorismo é a lei nacional brasileira nº 13.260/2016 .

Uma lei ordinária de autoria do poder executivo que trata da tipificação, julgamento e punição para crimes de natureza terrorista no território nacional do Brasil

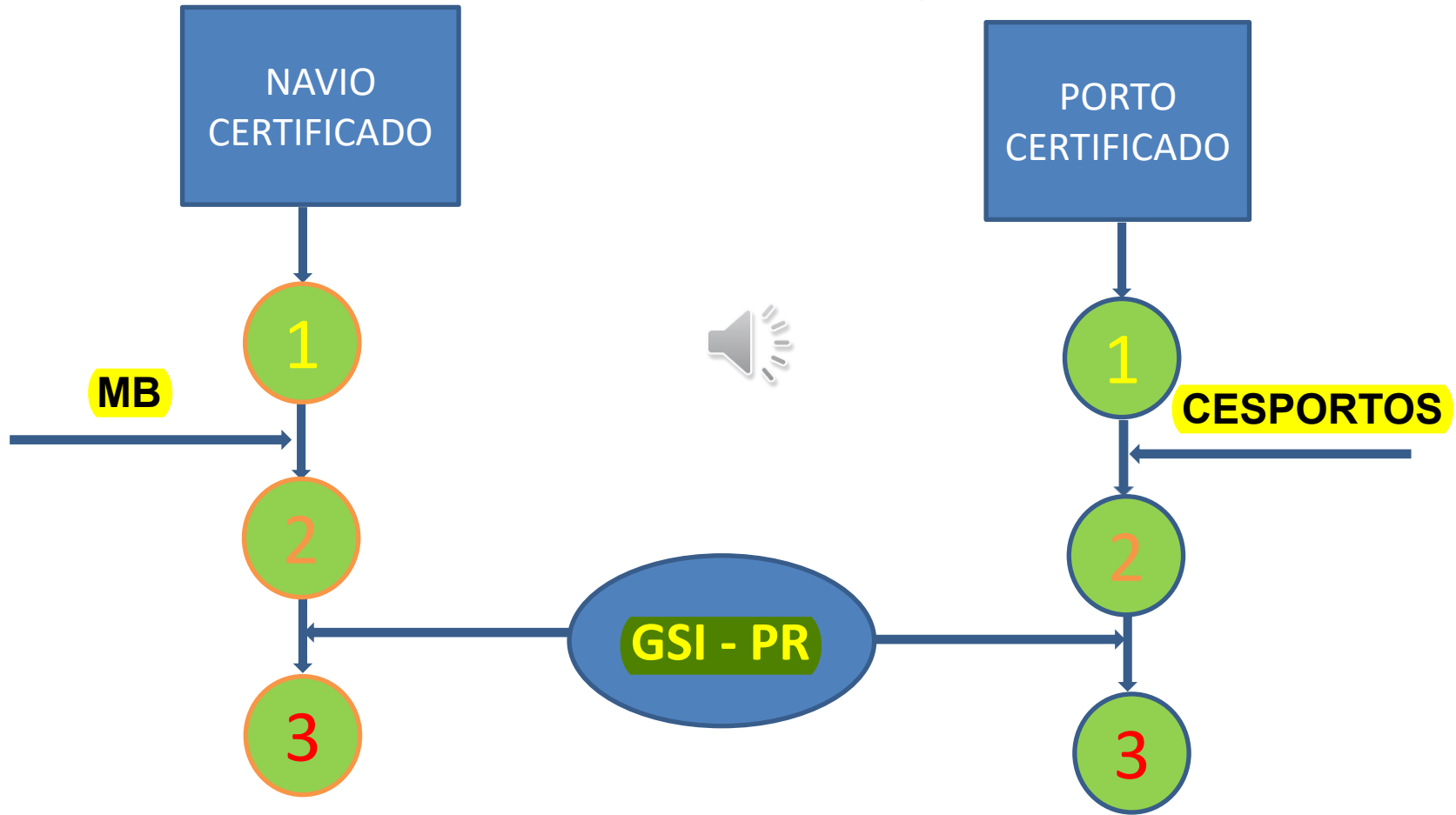




Níveis de Proteção estabelecidos pelo código ISPS:

1 - Normal, 2 - Elevado e 3 - Excepcional

Autoridades brasileiras responsáveis pelas mudanças de níveis de proteção:



Decreto nº 6869 de 04.06.09
DOU-I 05.06.09.

Competencias da Autoridade Marítima
Ministério da Defesa
Marinha do Brasil:

I - elevar para o nível dois de proteção dos navios de bandeira brasileira, quando necessário, informando ao Gabinete de Segurança Institucional;

II - propor ao Gabinete de Segurança Institucional a elevação para o nível três de proteção dos navios de bandeira brasileira;

III - implementar as medidas específicas de proteção no nível três, quando for especificamente designada por mensagem do Presidente da República para assumir o controle dos meios empregados na área portuária previamente estabelecida, em operação de garantia da lei e da ordem; e

IV - coordenar as medidas de proteção em apoio aos navios nacionais e estrangeiros, unidade móvel de perfuração "offshore" e embarcação de alta velocidade na região de busca e salvamento marítimo brasileira ou nas bacias Amazônica e Paraguai/Paraná, nos três níveis de proteção

Compete ao Coordenador da CESPORTOS:

*I - **elevar para o nível dois**, informando ao GSI, à Marinha do Brasil, à Secretaria Especial de Portos da Presidência da República e à Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis, a alteração do nível de proteção das instalações portuárias, convocando imediatamente os membros da CESPORTOS;*

*II - **propor ao GSI**, informando à Marinha do Brasil, à Secretaria Especial de Portos e à Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis, a alteração para o nível três de proteção das instalações portuárias;*

III - coordenar as medidas de proteção adicionais, correspondentes ao nível dois de proteção, nas instalações portuárias;

IV - fixar o período de vigência das medidas adicionais relativas ao nível dois de proteção das instalações portuárias; e

V - monitorar os níveis de proteção vigentes nas instalações portuárias.

§ 1º O Coordenador da CESPORTOS será responsável pela coordenação das medidas de proteção nas instalações portuárias, quando estas estiverem operando no nível dois de proteção, competindo ao comandante de cada navio a implementação das medidas correspondentes a bordo.

§ 2º As medidas de proteção para o nível dois serão adotadas pelos vários órgãos representados na CESPORTOS com atuação na área, conforme suas atribuições constitucionais e na forma estabelecida nos planos operacionais.

Compete ao Gabinete de Segurança Institucional:

- I - determinar a alteração para o nível três de proteção dos navios de bandeira brasileira e das instalações portuárias, quando julgar necessário;*
- II - comunicar ao Presidente da República, quando julgado conveniente, a ocorrência de incidente de proteção em navios na região de busca e salvamento marítimo brasileira ou nas bacias Amazônica e Paraguai/Paraná; e*
- III - monitorar os níveis de proteção vigentes nas instalações portuárias e nos navios de bandeira brasileira.*

§ 1º O Gabinete de Segurança Institucional será o responsável pela coordenação das medidas de proteção para serem cumpridas nas instalações portuárias, quando estas  estiverem operando no nível três de proteção, competindo ao comandante de cada navio a implementação das medidas correspondentes a bordo.

III - centralizar a comunicação social, de modo a divulgar adequadamente, antecipando-se a possível repercussão nacional e internacional;

IV - orientar as ações do comando operacional local na execução das medidas de proteção específicas correspondentes ao nível três de proteção, nas instalações portuárias;

V - fixar o período de vigência das medidas adicionais relativas ao nível três de proteção das instalações portuárias;

*§ 2º Quando as instalações portuárias estiverem em **Nível três de Proteção**, será constituído colegiado formado por representantes dos **Ministérios da Defesa, da Justiça, das Relações Exteriores, da Fazenda, dos Transportes, da Secretaria Especial de Portos, da Casa Civil da Presidência da República e do Gabinete de Segurança Institucional**, sob a coordenação deste último, com as seguintes atribuições:*

I - articular as ações de caráter político estratégico;

II - coordenar junto ao Ministério das Relações Exteriores solicitações relativas às medidas de proteção envolvendo países estrangeiros;

VI - prover apoio de informações à autoridade responsável pelo controle operacional na área portuária e meios adicionais, de acordo com a evolução do "incidente de proteção"; e

VII - comunicar ao Presidente da República a ocorrência de incidente de proteção do nível três, com manifestação fundamentada acerca da necessidade ou não de emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, e se estão presentes os requisitos dispostos na Lei Complementar nº 97, de 1999.

Rede de Alarme e Controle dos Níveis de Proteção de Navios e Instalações Portuárias - RACNIP:

empregada para troca de informações e coordenação das medidas de proteção, constituída por:

I - uma Estação Controladora da Rede - ECR (GSI);



II - uma Estação de Recebimento de Alarmes de Proteção de Navios - ERAN (MB); e

III - Estações de Recebimento de Informações sobre Incidentes de Proteção nas Instalações Portuárias - ERIP (PORTO).

Legislação Nacional: NAVIOS



Uma NORMAM - trata do Registro Contínuo de Dados (RCD),

Uma circular nº 5/2006 que dispõe sobre o Sistema de Alerta de Proteção do Navio (SSAS),

Uma NORMAM dispõe sobre o Sistema de Identificação e Acompanhamento de Navios a Longa Distância (LRIT) e

Uma NORMAM, traz diretrizes específicas do Código ISPS.

Registro Contínuo de Dados - RCD

- *Requisito do Código ISPS;*
- *Controle das Características Principais do Navio;*

- *Documento onde constam os seguintes itens:*

Dados específicos da embarcação (Nome, Registro, Bandeira, Porto, Inscrição, Proprietário, Armador, Afretador);

Sociedade Classificadora da embarcação (a que emitiu o DOC, SMC e ISSC) e a data de emissão do RCD.

- *Emissão pelo Tribunal Marítimo;*
- *Processo de emissão - Circular 03/2004 DPC*



DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS
DIRECTORATE OF PORTS AND COASTS

Primeira Parte (1st Part)

Nº IMO _____

REGISTRO CONTÍNUO DE DADOS
CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD

Emitido pelo Governo da República Federativa do Brasil, de acordo com o previsto na regra XI-1/5.3 da Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar, 1974 e suas emendas.

(Issued by the Government of the Federative Republic of Brazil in accordance with the provisions of regulations XI-1/5.3 of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 as amended)

	Escrituração Original (Original Entry)
Nome da Embarcação: (Name of ship)	
Nº de registro no TM ou nº de inscrição na CP/DL/AG (Official Number)	
Pais de bandeira (Flag State)	
Porto de inscrição (Port of registration)	
Nome e endereço do Proprietário (Owner(s) Name and Address)	
Nome e endereço do Armador (Ship's Owner Name and Address)	
Nome e endereço do afretador a casco nù (Bareboat charterer(s) Name and Address)	
Certificado por: (certified):	
Data (date):	
Assinatura: (signature):	

	Escrituração Original (Original Entry)	
Nome da Companhia e endereço, de acordo com SOLAS IX/1 (Company Name and Address(s) according SOLAS IX/1)		
Sociedade Classificadora (Classification Society)		
Administração / Governo / Organização que emitiu o DOC (Administration / Government / Organization that issued DOC)		
Administração / Governo / Organização que emitiu o SMC (Administration / Government / Organization that issued SMC)		
Administração / Governo / Organização que emitiu o ISSC (Administration / Government / Organization that issued ISSC)		
Data de cessação do registro (Date Registration Ceased)		
Certificado por: (certified):		
Data (date):		
Assinatura: (signature):		

Legislação Nacional:

PORTOS

Resoluções da CONPORTOS:

- 001 de 24/06/2002***

Diretrizes da CESPOTOS

- 002 de 02/12/2002***

Aprovação do PNSP Portuária

- 003 de 27/06/2003***



Avaliação / Plano de Segurança

- 004 de 27/06/2003***

Cadastro Organizações de Segurança

- 005 de 27/06/2003***

Aprovação PSP - CESPOTOS

- 008 de 15/08/2003***

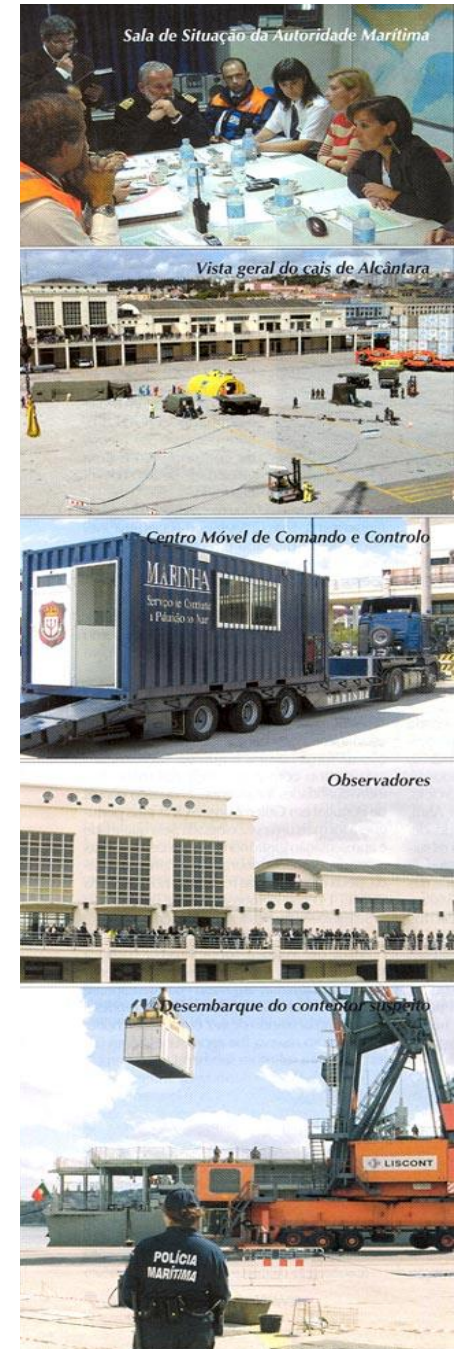
Aprova modelo Certificado I.Portuária



PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA PORTUARIA - PNSP

– O objetivo de aperfeiçoar o sistema de segurança pública nos portos, terminais e vias navegáveis, visando reprimir e prevenir o crime e a impunidade, aumentando a segurança e a tranquilidade dos mesmos.

– O PNSP procura estabelecer medidas integradas, aperfeiçoando a atuação dos órgãos e instituições voltadas à segurança pública nos portos, terminais e vias navegáveis.





2.4 - O Uso da Força:

Os tripulantes tem o direito de exercer a correta defesa própria em resposta a ações hostis, se em tempo de paz ou durante uma guerra, aplicando o mínimo de força necessária para realizar as suas tarefas específicas;

- Eles deverão entender as consequências do uso de um nível de força não apropriado.*

Uso da Força

O uso da força deverá somente ser aplicado sob circunstâncias que não possam ser evitadas!



2.5 - O manuseio de informações sensíveis relacionadas com a proteção

Os navios se tornaram presas cada vez mais fáceis nos dias atuais, a partir do momento que meios de comunicação cada vez mais eficientes permitem uma coordenação maior entre os informantes do navio e os executores da ação ilícita contra o mesmo.



Espiões ou "hackers" podem obter informações sensíveis sobre pessoas e empresas e seus navios.

Prováveis futuros atacantes de nosso navio irão buscar obter o maior número de informações possíveis sobre a derrota, carga, número de tripulantes e equipamentos de proteção disponíveis.

É fundamental que todos se conscientizem da importância do maior sigilo possível sobre essas informações e evite falar, comentar ou enviar mensagens que possam ser usadas contra a proteção do navio.



Quanto ao aspecto da segurança da informação:

- a) Se não mais necessários, os conteúdos existentes em qualquer mídia reutilizável que for removida da companhia/navio devem ser apagados.*
- b) Deve ser exigida autorização para remover qualquer mídia da companhia/navio e devem ser mantidos os registros de tais remoções.*
- c) Todas as mídias devem ser armazenadas em um ambiente seguro.*

Todos os procedimentos e níveis de autorização devem ser claramente documentados.

- a) *Os documentos devem ser guardados de forma segura.*
- b) *A lista de acesso à documentação sensível deve ser a mais reduzida possível e devidamente autorizada.*
- b) *Documentos mantidos em uma rede pública, ou fornecidos via uma rede pública, devem ser protegidos adequadamente.*